

Faut-il croire au réalisme et à la pédagogie ?

On a beaucoup parlé ces dernières semaines du contrat de plan, et de ses derniers prolongements. Ce fût, au CNT, l'examen d'un extrait de projet de loi relatif au contrat de transport et à son exécution, et, au niveau de la Commission Paritaire, celui du "volet social" tel qu'il est compris par l'UFT. Derrière ces deux initiatives, il y a deux maîtres-mots "Pédagogie" pour le contrat de transport, dans la mesure où le texte présenté impose sans réprimer, et "réalisme", dans la mesure où l'une des thèses constantes de nombre de membres du groupe "Dobias", était qu'il fallait partir des réalités fussent-elles illégales. En cette période où il est de bon ton de louer les vertus du reflux des idéologies, ce cocktail de "bon sens" a le mérite de rejeter le pragmatique que je souhaite être dans le camp des opposants par trop systématiques.

A vrai dire, je ne critique pas ceux qui de bonne foi soutiennent que le cocktail proposé est bien de nature à faire bouger les choses, et à prolonger la volonté affichée de renforcer le contrôle de l'État. Je pense simplement qu'ils se trompent, comme de bonne foi, je me suis trompé il y a dix ans sur la portée de certains articles de la LOTI, et singulièrement celui instituant la co-responsabilité des chargeurs. En fait, comme j'ai tenté de le montrer depuis quelques mois dans ces colonnes, les solutions possibles aux difficultés du monde des transports ne seront efficaces qu'à condition de reposer sur des méthodes renouvelées, une volonté de simplification, et, ce qui est plus difficile une perception claire des objectifs poursuivis et des stratégies pour les atteindre. Or, ce qui marque la période présente c'est précisément l'incapacité de réunir l'ensemble de ces ingrédients en France, et qui plus est, dans l'Union Européenne.

Examinons les. Les méthodes tout d'abord. Tout indique que les structures de régulation (et ce pour tous les modes) sont mal adaptées au nouveau cadre de la compétition. Le marché unique doublé d'une large dose de déréglementation, d'une complexité croissante des textes, et d'une certaine diversité des droits nationaux sont des facteurs dont je soulignais le rôle potentiel majeur dans l'évolution des pratiques il y a près de huit ans. Nos États, et la CEE n'ont guère anticipé ces mutations, si ce n'est pour les rendre possibles (ce qui est bien), mais sans leur définir de débouché. Paradoxalement, la période de déréglementation qui s'achève se traduit par un solde net positif de lois et règlements. Autrement dit le droit des transports -sans compter les dimensions européennes- s'est enrichi et complexifié, alors qu'on aurait pu s'attendre (naïvement) au contraire.

On en arrive donc aux objectifs. La question toujours en suspens est celle de savoir quelle organisation des transports et de leur marché souhaite-t-on. Une autre façon de poser le même problème consiste à s'interroger sur la nature même des marchés de transport, et leurs conditions d'équilibre. Curieux marché où le transport de ligne conduit souvent au monopole, et le transport à la demande à une concurrence sauvage et multiple. Curieux marché où la compétition passe souvent par le développement de la sous-traitance, la dégradation des conditions sociales, et un État de droit précaire. Curieux marché où le transporteur à la demande vient tantôt servir tantôt tailler des croupières au transporteur de ligne en passe de constituer une situation de monopole ou d'oligopole. Le problème connu de ce secteur est celui de l'instabilité du marché, souligné à loisir par les économistes de tout poil, qu'il s'agisse du transport routier, aérien, maritime, fluvial et même ferroviaire (aux USA). Cette instabilité requiert un régulateur, et suppose un strict respect des règles de droit. Les termes de la concurrence, les conditions de production du transport, l'accès au marché, sont bien entendu les éléments déterminants sur lesquels doit porter l'attention du législateur. Réalisme et pédagogie ne permettent pas de traiter convenablement de ces questions. Nous savons bien que l'hypercontestabilité du marché routier s'appuie sur une flexibilité des moyens de production érigée en dogme, et même en culture. Elle permet d'éviter qu'une concentration plus radicale ne s'impose. La dérive par rapport au droit n'a pas tant de conséquence directe sur les prix ou le revenu, que sur la capacité du système routier à maintenir un fort noyau artisanal en son sein. A l'inverse, les modèles protectionnistes en transport aérien ou maritime, ont livré des monopoles fragiles à l'ouverture des marchés. En fait, tout se passe comme si l'ordre économique nouveau du transport maritime et aérien était livré au mouvement naturel de constitution de monopoles, ... jusqu'à ce qu'un opérateur, ou le fléchissement des barrières à l'entrée remette ces marchés dans le jeu de la concurrence.

Il y a enfin la stratégie. Et l'on voit bien qu'elle est centrale dans la mesure où les réalités nationales, voire Européennes s'insèrent aujourd'hui dans un ensemble que nous ne maîtrisons pas. Cela signifie concrètement que toute politique nationale de transport s'inscrit dans un faisceau de probabilités conditionnelles sur lesquelles il est possible de peser. Or précisément si l'on veut peser sur l'univers des possibles, il faut bien affirmer, comme le dit justement François PERROUX : *"L'ordre du marché et par le marché est incomplet : il arrive même qu'il soit pernicieux dans certains cas et dans la mesure où il prétend à une exclusive autonomie"*¹. C'est précisément là que réside tout le problème. L'idéologie du marché occulte dangereusement les fruits de l'expérience sociale. La stratégie n'est pas tant de construire une régulation du système, que d'en réduire très directement les effets négatifs. D'économique, la régulation devient sociale dans la mesure où elle vise à éviter des conflits le plus longtemps possible. Tout repose en définitive sur la conviction que les mots, les idées, peuvent transformer les réalités économiques. Le réalisme rendrait le progrès raisonnable, et la pédagogie des lois nourrirait si ce n'est l'espoir du moins les comportements. Une nouvelle "ardente nécessité" de rendre stable et équilibré ce qui ne l'est pas s'imposerait à tous. Doit-on le croire, ou l'espérer ?

Patrice SALINI

¹In Dialogue des monopoles et des nations PUG 1982